



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/54/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

התובעים 1 אמזלג יוסי, ת.ז. [REDACTED]

2 אמזלג רויטל, ת.ז. [REDACTED]

באמצעות ב"כ: עו"ד גולן לני
האתרוג 23, בית שמש

נגד

הנתבעים 1 הניה משה, ת.ז. [REDACTED]
ה' באייר 6/2, אשדוד

2 הניה יפה, ת.ז. [REDACTED]
ה' באייר 6/2, אשדוד

החלטה

- עניינו בסכסוך שכנים שנתגלע בבית המשותף ברח' ה' באייר 6 באשדוד.
- הוגשה לפני תביעה שעניינה מתן צו המורה לנתבעים להסיר או להעתיק את מנועי המזגנים אשר התקינו הנתבעים, לפי הטענה, על קיר הבית המשותף ובסמוך לחלון חדר השינה של התובעים וכן להסיר את צנרת ניקוז מי המזגן.
- התובעים טוענים כי התקנת המנועים גורמת להם למטרד רעש חמור וכי צנרת ניקוז המזגנים גורמת להצפת מים בגינתם.
- בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בתביעה, טרם המצאת כתב התביעה לנתבעת, לנוכח מהות הסכסוך ומיהות הצדדים לתביעה (ראו גם: [ע"א 463/65 טירת הכרם בע"מ נ' ועדת השומה שליד עיריית נתניה, פ"ד כ \(2\) 234, 246 \(1996\)](#); [ע"א 613/77 אדלר נ' שומרי אמוני בע"מ, פ"ד לב \(1\) 788, 792 \(1978\)](#); [א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 12 \(2015\), 36](#)).
- סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק "בתים משותפים"), המורנו לאמור:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/54/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ו-59ה עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) "...".

6. הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו מיהות הזכאים לתבוע בסכסוך המתברר לפני המפקח על רישום מקרקעין, לאמור:

"ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף."

7. בהתאם להוראות דין אלה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

8. לאחר שעיינתי בתביעה על נספחיה אני סבור כי אין מצויה בגדר הסמכות העניינית המוקנית למפקח על רישום מקרקעין.

9. התובעים מציינים בתביעתם כי הם השוכרים של דירת הגן בבית המשותף. התובעים אינם בעלי דירה ובנוסף מהות הסכסוך, קרי, עילת התביעה שהעלו, אינה בגדר הסגת גבול, כך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/54/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- שהחריג הקבוע בסעיף 72(ג) לחוק המאפשר גם לשוכר להגיש תביעה לפני המפקח אינו חל על התביעה דנן.
10. בפני התובעים שתי אפשרויות: האחת לקבל הסכמת בעלי הדירה אותה שכרו כי התביעה תוגש בשמו ועל ידו; השנייה להגיש תביעה לבית משפט השלום בגין עוולת מטרד ליחיד לפי דיני הנזיקין כנגד הנתבעים.
11. התובעים יודיעו תוך שבוע באיזו אפשרות הם בוחרים. אזי ויבחרו באפשרות הראשונה יהיה על בעל הדירה להגיש לפני כתב תביעה מתוקן וזאת תוך 21 יום.

ניתנה ביום 21 יוני 2021, י"א תמוז תשפ"א, בהעדר.

**אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין**